

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1184

8 de abril de 2026

Presentado por la señora *Pérez Soto*

Referido a la Comisión de Educación, Arte y Cultura

LEY

Para crear la “Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía”, adscrito al Departamento de Educación, para jóvenes adultos entre las edades de 21 a 25 años que culminan el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico; disponer sobre los servicios que ofrecerá el programa; ~~ordenar la implementación de dicho programa en cada recinto~~ disponer para la implementación y expansión progresiva de dicho programa en los recintos del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación; establecer un plan piloto inicial; disponer sobre la responsabilidad del Instituto Tecnológico como ente administrador; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cada año, jóvenes con diversidad funcional en Puerto Rico culminan su participación en el Programa de Educación Especial del Departamento de Educación al alcanzar los 21 años. Este momento marca un punto crítico en sus vidas, pues representa el fin de una etapa en la que han recibido apoyos, servicios y estructuras que les han permitido desarrollarse. No obstante, al egresar del sistema educativo, muchos enfrentan una falta de opciones adecuadas para continuar desarrollando destrezas esenciales para la vida adulta, la independencia y la inserción laboral.

Esta realidad exige una acción afirmativa por parte del Estado. El establecimiento del Programa de Transición hacia la Autonomía permitirá atender las necesidades de esta población mediante un plan de transición diseñado para apoyar a jóvenes adultos entre los 21 y 25 años, proveyendo capacitación en destrezas funcionales, orientación psicosocial, desarrollo personal y, de manera medular, certificaciones técnicas, credenciales y adiestramientos de corta y mediana duración que fortalezcan sus competencias y les permitan insertarse de manera productiva en el mercado laboral o desarrollar iniciativas de autoempleo y microempresa. Además, ofrecerá a sus padres, tutores o cuidadores una reducción en la carga física y emocional, así como la tranquilidad de que su hijo, hija o tutelado se encuentra en un ambiente preparado y con profesionales, además de proveerle mayor tiempo para su reincorporación laboral.

Como parte de esta política pública, el programa será implementado en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación de Puerto Rico, maximizando el uso de la infraestructura existente y ampliando la oferta de formación postsecundaria para esta población.

Esta medida reafirma el compromiso del Estado con la inclusión plena, la autodeterminación y la dignidad de las personas con diversidad funcional, brindándoles las herramientas necesarias para lograr una vida plena, autónoma y productiva.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.- Título

2 Esta Ley se conocerá como la “Ley del Programa de Transición hacia la Autonomía”.

3 Artículo 2.- Política Pública

4 Se establece como política pública del Gobierno de Puerto Rico apoyar la transición
5 hacia la vida adulta e independiente de jóvenes con diversidad funcional que hayan
6 culminado su participación en el Programa de Educación Especial al cumplir 21 años,

mediante la implementación del Programa de Transición hacia la Autonomía en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación. El Programa constituirá una iniciativa de naturaleza postsecundaria, complementaria a los servicios de transición provistos durante la etapa escolar, y no se interpretará como una extensión, sustitución o continuación del derecho a recibir servicios de educación especial conforme a la legislación estatal o federal aplicable.

Artículo 3.- Creación del Programa de Transición hacia la Autonomía.

El Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación implementará en todos sus recintos el Programa de Transición hacia la Autonomía dirigido a jóvenes adultos entre las edades de 21 a 25 años que hayan ~~sido egresados del Programa de Educación Especial~~ culminado su participación y los servicios que les correspondan bajo el Programa de Educación Especial, conforme a la legislación estatal y federal aplicable.

Cada Instituto Tecnológico de Puerto Rico ofrecerá, entre otros, los siguientes servicios:

- a) Capacitación, práctica y talleres especializados en destrezas ocupacionales, empresariales y de autogestión, incluyendo el desarrollo de microempresas, manejo financiero y habilidades tecnológicas aplicables al mundo laboral.
- b) Servicios de orientación ocupacional, ~~social y psicológicas~~ y social, así como la coordinación, mediante acuerdos colaborativos o interagenciales, de aquellos servicios de apoyo que resulten necesarios para los participantes, sujeto a la disponibilidad de recursos y servicios. Los servicios y actividades ofrecidos bajo el Programa procurarán incorporar,

según resulte aplicable, principios de planificación centrada en la persona, evaluación vocacional y participación de la familia o red de apoyo del participante, tomando en consideración sus capacidades, intereses, metas ocupacionales y necesidades individuales.

c) Adiestramientos individualizados en destrezas prácticas y vocacionales que preparen al participante para desempeñarse en escenarios reales de trabajo o emprendimiento.

d) Certificaciones técnicas, credenciales y cursos cortos avalados por instituciones educativas o entidades acreditadas, que fortalezcan las oportunidades de inserción laboral o autoempleo.

e) Apoyo en la identificación de opciones de empleo.

~~Artículo 4.- Distribución~~

~~Como parte de la implantación de esta política pública, el Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación implementará el Programa de Transición hacia la Autonomía en cada recinto del Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación.~~

Artículo 5.- 4.- Plan Piloto

Se ordena la implementación de un plan piloto inicial mediante el establecimiento del Programa de Transición hacia la Autonomía en el Instituto Tecnológico de Puerto Rico, Recinto de Manatí. Este plan piloto servirá de modelo para la evaluación, ajuste y expansión del Programa a los otros recintos del Instituto Tecnológico, conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Como parte de la evaluación del plan piloto, el Departamento de Educación establecerá mecanismos objetivos para medir la efectividad del Programa, que incluirán, sin limitarse a, el número de participantes atendidos, el porcentaje de participantes que obtengan certificaciones técnicas o credenciales, la inserción en empleo competitivo o autoempleo y aquellos otros indicadores que el Departamento estime pertinentes para determinar la efectividad y viabilidad de la expansión del Programa.

Artículo 5.- Expansión del Programa

Luego de la evaluación del plan piloto establecido en esta Ley, el Departamento de Educación podrá expandir progresivamente el Programa de Transición hacia la Autonomía a los demás recintos del Instituto Tecnológico de Puerto Rico, tomando en consideración los resultados obtenidos, la capacidad operacional de cada recinto, la disponibilidad de infraestructura, personal y recursos existentes, así como los acuerdos colaborativos que puedan formalizarse para su implantación.

Artículo 6.- Administración y Coordinación

El Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación será la agencia responsable de la implantación, administración y fiscalización del Programa de Transición hacia la Autonomía. A tales fines, podrá:

- a) ~~Coordinar esfuerzos con otras agencias públicas, entidades sin fines de lucro, municipios y organizaciones comunitarias.~~ y formalizar acuerdos colaborativos o interagenciales con agencias, instrumentalidades y corporaciones públicas del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo, sin limitarse a, la Administración de Rehabilitación Vocacional, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y el

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio; así como con municipios, organizaciones comunitarias, entidades sin fines de lucro, instituciones educativas y cualesquiera otras entidades públicas o privadas que puedan contribuir al cumplimiento de los propósitos de esta Ley.

b) Establecer alianzas o acuerdos colaborativos para ampliar la oferta de servicios.

c) Establecer alianzas o acuerdos con el sector privado, a los fines de identificar oportunidades de empleo y posiciones vacantes compatibles con las destrezas adquiridas por los participantes del Programa.

d) Gestionar, mediante acuerdos colaborativos, aquellos servicios especializados o de apoyo que no se encuentren disponibles ordinariamente en los recintos del Instituto Tecnológico de Puerto Rico.

e) Identificar y coordinar los programas y servicios existentes a nivel estatal, federal, municipal, comunitario o privado que sean compatibles con los propósitos de esta Ley, a fin de evitar la duplicidad de esfuerzos y maximizar los recursos disponibles.

Artículo 7.- Reglamentación

El Instituto Tecnológico de Puerto Rico del Departamento de Educación deberá promulgar la reglamentación necesaria para la efectiva implementación de esta Ley dentro de un término no mayor de ciento ochenta (180) días, contados a partir de su aprobación. La reglamentación incluirá criterios ~~de elegibilidad, estándares de servicio, requerimientos mínimos de los cursos de certificación y mecanismos de evaluación del plan piloto.~~ uniformes de elegibilidad; procedimientos de admisión; estándares mínimos de

calidad; requerimientos y criterios aplicables a los cursos de certificación técnica; mecanismos de evaluación continua del Programa y del plan piloto; normas de coordinación interagencial; derechos y responsabilidades de los participantes; procedimientos de revisión administrativa; y cualesquiera otros criterios necesarios para la adecuada implementación de esta Ley.

Artículo 8.- Presupuesto

Se autoriza al Departamento de Educación a identificar y utilizar fondos estatales y federales disponibles, así como otros recursos destinados al desarrollo de programas de inclusión. También podrá formalizar convenios con entidades públicas y privadas para cofinanciar el Programa. Los fondos necesarios para cumplir con los objetivos de esta Ley se coordinarán en colaboración con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, durante el proceso presupuestario de cada año fiscal, para identificar ~~los fondos necesarios~~ disponibles dentro del Presupuesto Certificado, programas federales o cualquier ~~otro fondo disponible. otra~~ f fuente de financiamiento disponible conforme a derecho. La implementación y expansión del Programa estará sujeta a la disponibilidad de fondos, recursos existentes y acuerdos colaborativos que puedan formalizarse para dichos propósitos. Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará como una obligación de realizar asignaciones presupuestarias adicionales.

Artículo 9.- Cláusula Derogatoria

Cualquier reglamentación que sea incompatible con las disposiciones de esta Ley queda por la presente derogada hasta donde existiere tal incompatibilidad.

Artículo 10.- Cláusula de Separabilidad

1 Si cualquier parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la
2 resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni
3 invalidará el remanente de esta Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la
4 parte específica de esta que así hubiere sido anulada o declarada inconstitucional.

5 Artículo 11.- Vigencia

6 Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.